

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2121/2536

นางอุ้น โนรี

โจทก์

นางผิว โนรี

จำเลย

นางผิว โนรี จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ยื่นฎีกาเกินกำหนดตามกฎหมาย จึงไม่รับฎีกา

จำเลยเห็นว่า ทนายจำเลยคนเดิมและจำเลยมิได้มีเจตนาที่จะไม่ยื่นฎีกา แต่ประการใด แต่ที่ไม่สามารถยื่นฎีกาภายในกำหนดเพราะทนายจำเลยเกิดป่วยกระทันหันมีอาการหนักและไม่รู้สึกตัว เป็นเหตุจำเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกอบกับคดีของจำเลยมีทางชนะโจทก์ได้ และฎีกาของจำเลยเป็นทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ซึ่งน่าจะได้รับการพิจารณาจาก ศาลฎีกาเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของจำเลยไว้พิจารณาด้วย

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 116)

ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น โจทก์ถึงแก่กรรม นายเดชาโนรี บุตรโจทก์ ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยพร้อมบริวารออกไปจากที่ดินของโจทก์โฉนดเลขที่ 816 ตำบลบางไผ่ อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี ตามแผนที่พิพาทเอกสารหมายเลข.4 และห้ามจำเลย เกี่ยวข้องกับที่ดินของโจทก์ต่อไป

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 108)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 112)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2536 จำเลยยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 เลยกำหนดระยะเวลาที่จะยื่นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ให้คู่ความฟังเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2536 จำเลยยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2536 เลยกำหนดระยะเวลาที่จะยื่นฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 ที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกา ชอบแล้ว ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ